



서울중앙지방검찰청

전문공보관 남철우

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 5. 11.(월)

제 목 **국민이 체감할 수 있는 공익대표 업무 수행** - 부재자재산관리인 선임, 실종선고취소, 청산인 해임, 친권상실 청구 등 -

- 서울중앙지검은 '26. 5. 6. 대표자의 소재가 장기간 파악되지 않아 교직원들의 임금이 체불되고, 장차 정상적으로 수업이 진행되지 않을 우려가 있는 교육시설의 대표자에 대하여 **부재자재산관리인 선임** 청구를 하였습니다.
- 서울중앙지검은 수사·기소 등 검사의 전통적 역할을 넘어 **공익의 대표자로서** 사각지대에 놓인 국민의 권리를 보호하는 기능을 적극적으로 수행하고 있습니다.
 - 특히, 공익대표 업무를 체계적·지속적으로 수행하기 위해 '24. 3.부터
 - ① **공익대표 전담팀**(부장검사 1명, 검사 2명, 수사관 1명)을 운영하고,
 - ② 지방자치단체 등에 **안내문**(별첨 공익대표 전담팀 안내문 참조)을 배포하여 법률지원 의뢰를 독려하였습니다.
- 그 외 주요 공익대표 업무 수행 사례는 다음과 같습니다.
 - ① 국외 도피 중 실종선고되어 사망 간주된 가상자산 투자사기범에 대한 **실종선고취소 청구**를 통해 그 명의의 가상자산으로 피해 회복('26. 2.)
 - ② 12년 동안 사망자로 살아온 노숙 절도범에 대하여 **실종선고취소 청구**하고, 구속 취소 후 취업교육 이수 조건부 기소유예 처분('24. 11.)
 - ③ 청산의 공정성과 객관성 담보 위해, 국정농단으로 설립되었다가 문체부로부터 설립허가 취소를 받은 재단법인의 **청산인 해임 청구**('18. 8.)
 - ④ 친부가 친모를 발로 차 숨지게 한 사건 등에서 피해아동을 위하여 아동학대 사건관리회의를 거친 후 **친권상실 청구**('23. 5.)
- 검찰은 향후에도 **아동·장애인·노인 등 사회적 약자와 국민의 재산권 보호** 등 공익대표 업무를 적극적으로 수행하겠습니다.

I

배경

- 검사는 공익의 대표자로서, 수사·기소 등 형사법 영역에서의 전통적 역할 외에도, 친권상실, 한정후견 등 다양한 민·상사, 행정법 영역에서 공익을 대표하고 있습니다(「검찰청법」 제4조 제1항 제6호).
- 서울중앙지검은 '24. 3.부터 기획담당관실에 공익대표 전담팀(부장검사 1명, 검사 2명, 수사관 1명)을 설치·운영하여 공익대표 업무를 체계적·지속적으로 수행하고 있습니다.
- ※ '24. 3. 「공익대표 전담팀 설치 및 운영 지침(서울중앙지검 예규)」 제정·시행

II

주요 공익대표 업무 수행 사례

1 학력인정 평생교육시설 대표자의 부재자재산관리인 선임 청구

만학도들이 재학 중인 학력인정 평생교육시설의 대표자가 소재불명되어 교직원 급여 지급과 공과금 납부가 어려워지고, 교육과정 운영 중단 및 시설 폐쇄 우려가 발생하자 신속하게 부재자재산관리인 선임을 청구함
※ 교장이 부재자재산관리인 선임 청구를 요청

「민법」 제22조(부재자의 재산의 관리) ① 종래의 주소나 거소를 떠난 자가 재산관리인을 정하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 견사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명하여야 한다.

- 학력인정 평생교육시설의 설립자이자 대표자가 소재불명되어 교직원들의 임금이 미지급되고, 보조금 교부 취소, 교육과정 운영 중단 및 학력 인정 평생교육시설 지정 취소 우려도 존재하였습니다.
- 검사는 만학도인 재학생들의 학습권 보호 및 교직원들의 생존권 보장을 위해 공익의 대표자로서 신속하게 교장, 행정실장 등을 직접 면담하여 현황을 파악한 후 즉시 부재자재산관리인 선임 청구를 하였습니다.

- '26. 3. 30. 부재자재산관리인 선임 청구 요청서 접수
- '26. 4. 21. 공익대표 업무 개시
- '26. 4. 28. 교장, 행정실장 등 면담 실시
- '26. 5. 6. **부재자재산관리인 선임 청구**

- 신속한 부재자재산관리인 선임 청구 및 법원에 대한 조속한 결정 촉구를 통하여 교직원들의 임금이 지급되고, 만학도인 재학생들이 학습을 이어나갈 수 있도록 지원하였습니다.

2 국외 도피하였던 가상자산 투자사기범 실종선고취소 청구

가상자산 투자사기를 범한 후 6년간 캄보디아로 도망한 피의자를 직구속하여 수사 중, 실종선고되어 사망간주된 사실을 발견하고, 실종선고취소 청구하여 구속기간 내에 법원의 인용 결정을 받아 신분 회복

※ 이후 피해금으로 구입한 가상자산을 매각해 피해변제 하도록 조치하여 분쟁을 종국적으로 해결

「민법」 제29조(실종선고의 취소) ① 실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상이한 때에 사망한 사실의 증명이 있으면 법원은 본인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종선고를 취소하여야 한다.

- 수사 과정에서 피의자에 대한 실종선고 및 주민등록말소 사실이 확인되었으나, 장기간 가족관계 단절과 구속 상태인 피의자가 직접 실종선고 취소 절차를 진행하기 어려운 상황이었습니다.
- 검사는 피의자의 신분회복, 의료 등 복지혜택, 피해 회복 등을 위해 법원에 실종선고취소 청구를 하고, 신속한 결정을 촉구하여 구속기간 내에 인용 결정을 받은 후 관할 지방자치단체에 실종선고취소 신고를 하였습니다.

- '26. 1. 4.~6. 피의자 입국, 체포영장 집행 및 직구속
- '26. 1. 14./21. **실종선고취소 청구 및 인용**
- '26. 1. 22. 구속 기소
- '26. 2. 27. 실종선고취소 신고

○ 피의자의 신분 회복 등을 통해 사기 사건 피해금으로 구입했던 가상 자산을 피의자로부터 압수 후 처분하여 피해자들에게 환부함으로써
종국적인 분쟁 해결에 기여하였습니다.

3 12년 동안 사망자로 살아온 노숙 절도범 실종선고취소 청구

12년 동안 사망자로 살아온 '노숙 절도범'이 사회구성원으로 복귀할 수 있도록 실종선고취소 청구하여 신분 회복하여 주고, 한국법무보호복지 공단과 협의하여 주거지원·취업지원 등 갱생보호 프로그램 제공

※ 구속 취소 후 취업교육 이수 조건부 기소유예 처분

「민법」 제29조(실종선고의 취소) ① 실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상이한 때에 사망한 사실의 증거가 있으면 법원은 본인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종선고를 취소하여야 한다.

○ 수사 과정에서 피의자가 12년 동안 사망간주 상태임을 확인하고, 사업 실패 후 교통사고로 크게 다쳐 일용노동조차 할 수 없게 되자 가족들과 연락을 끊고 산에서 노숙하던 중 굶주림을 이기지 못하고 절도 범행을 한 사실도 확인하였습니다.

※ 피의자의 사연을 접한 피해자 모두 피의자에 대하여 처벌불원 의사 표시

○ 검사는 피의자의 신분회복, 의료 등 복지혜택 등을 위해 법원에 실종 선고취소 청구를 하여 인용 결정을 받았고, 피의자는 검사에게 '과거를 반성하고, 앞으로는 바르게 살겠다'는 감사편지를 전달하였습니다.

- '24. 10. 23. 사경, 구속 송치
- '24. 10. 24. 피의자 가족 전화면담
- '24. 10. 31. **실종선고취소 청구**
- '24. 11. 5. 인용
- '24. 11. 8. 구속 취소 및 취업교육이수 조건부 기소유예 처분

○ 나아가, 피의자에 대한 구속을 취소하고, 한국법무보호복지공단과 취업지원 등 갱생보호 제공을 협의한 후 취업교육이수 조건부 기소유예 처분을 하여 피의자의 인권을 보호하였습니다.

4 국정농단 관련 케이스포츠 재단 청산인 해임 청구

국정농단으로 설립되었다가 '17. 3. 문체부로부터 설립허가 취소를 받은 재단법인 케이스포츠의 청산인에 대해 해임을 청구하여 인용되고, 새로운 청산인이 선임됨

「민법」 제84조(법원에 의한 청산인의 해임) 중요한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 해임할 수 있다.

- 문체부가 '17. 3. 재단법인 케이스포츠의 설립허가를 취소(국정농단에 의한 설립 등 공익을 해하는 행위)하였는데도, 당시 재단법인 케이스포츠의 청산인은 ① 해산신고 등 청산 필수절차를 미이행하였고, ② 최서원(개명 前 최순실) 등 국정농단 관련자와의 연관성도 있었습니다.
- 검사는 잔여재산 일실을 방지(청산 지연시 급여·차임 등 월 약 5,025만 원)하고, 직무집행에 현저하게 부적합한 청산인을 교체해 청산의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 청산인 해임 청구를 하였습니다.

- '17. 3. 20. 문체부, 설립허가 취소
- '18. 8. 3. 청산인 해임 청구
- '19. 4. 25. 인용

○ 총 4회에 걸쳐 준비서면을 제출하는 등 충실하게 업무를 수행하여 법원의 인용 결정을 이끌어내 서울중앙지법에서 수회 파산관재인으로 선임된 바 있는 변호사가 새로운 청산인으로 선임되도록 하였습니다.

※ 새로운 청산인은 고정비 지출을 차단하면서 자산을 보전하였고, 최종적으로 약 230억 원 규모의 재산 국고 귀속

5 친부가 친모를 발로 차 숨지게 한 사건 등에서 친권상실 청구

친부가 3세의 어린 자녀가 보는 앞에서 친모를 쇠사슬로 감금해 정서적으로 학대한 사건 등에서 친부의 친권상실 및 후견인 선임을 청구함

※ 친부는 친모의 배를 걷어차 사망에 이르게 한 상해치사 사건으로 이미 구속 기소

「민법」 제924조(친권의 상실 또는 일시 정지의 선고) ① 가정법원은 부 또는 모가 친권을 남용하여 자녀의 복리를 현저히 해치거나 해칠 우려가 있는 경우에는 자녀, 자녀의 친족, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 그 친권의 상실 또는 일시 정지를 선고할 수 있다.

○ 친부가 3세의 어린 자녀가 보는 앞에서 친모를 쇠사슬로 감금해 정서적으로 학대한 사건에서 피해아동 지원을 위해 지방자치단체·아동전문기관·국선변호사 등과 아동학대 사건관리회의를 개최하여 친권상실 및 후견인 선임 청구 등을 논의하였습니다.

○ 검사는 친부가 친모에 대한 중범죄로 이미 구속 기소된 점, 자녀에게 상상하기 어려운 폭력적 장면을 노출해 죄질 무거운 점 등을 고려하여 법원에 친부에 대한 친권상실 청구 및 후견인 선임 청구를 하였습니다.

- '23. 4. 10. 상해치사 사건 구속 기소
- '23. 5. 16. 아동학대 사건관리회의 개최
- '23. 5. 28. 아동학대 사건 불구속 기소 및 친권상실 청구 등
- '24. 10. 10. 인용

○ 검사가 심문기일에 직접 출석하여 진술하고, 피해아동의 상태를 지속적으로 점검해 후견인 선정절차에 반영되도록 하여 법원의 인용 결정을 이끌어내 미성년후견인이 선임되도록 하였습니다.

6 기타 공익대표 업무 수행 사례

○ 그 외에도 당청은 사기 사건의 피해자가 정신장애를 가지고 있는 사정을 확인한 후 한정후견 개시 청구를 준비하고, 일본에서 확정된 친생자관계존부확인청구 인용판결의 승인을 구하는 재판에 피고로 직접 출석하는 등 다수의 공익대표 업무를 수행하고 있습니다.

III 향후 계획

○ 향후에도 서울중앙지검은 인권 보장의 든든한 보루로서 국민 일상생활과 밀접한 공익대표 업무를 체계적·지속적으로 수행할 계획입니다.

※ 대검은 '26. 4. 22. 「공익대표 업무처리지침」 제정·시행하고, '26. 1분기 공익대표 우수사례 4건을 최초로 선정하는 등 공익대표 업무에 대한 지원 강화

○ 또한, 지방자치단체 복지담당자들과 간담회를 추진하는 등 적극적 홍보 활동을 통해 검사의 공익대표 업무를 활성화하고 취약계층 법률지원에 만전을 기할 예정입니다. ☑